



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

28 Kasım 2015-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

SORU 1: Ticari işletmeyi tanımlayarak, ticari işletmenin unsurlarını sadece maddeler halinde yazınız. **(16 P)**

SORU 2: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre acentenin borçlarını maddeler halinde yazınız. **(20 P)**

SORU 3: 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin "kıdem tazminatı"na hak kazanabilmeleri için iş sözleşmelerinin hangi şekillerde sona ermesi gerektiği ile ilgili olarak beş (5) durumu başlıklar halinde yazınız. **(20 P)**

SORU 4: Pozitif hukukun

- a) Asli kaynaklarını
- b) Yardımcı kaynaklarını

sadece başlıklar halinde yazınız. **(24 P)**

SORU 5: Borçlar Hukukunda temsil yetkisini sona erdiren halleri başlıklar halinde yazınız. **(20 P)**



CEVAPLAR

CEVAP 1:

- 6102 sayılı TTK m. 11, f. 1 hükmünde “ticari işletme” şu şekilde tanımlanmıştır:

“Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir”.

Ticari işletmenin unsurları şöyledir:

- a) Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde (gelir sağlamak) olmak
- b) Gelir sağlamayı hedef tutmak
- c) Devamlılık
- d) Bağımsızlık

CEVAP 2:

1. Müvekkilin işlerini görme ve menfaatlerini koruma borcu
2. Bilgi verme borcu
3. Verilen talimatlara uygun hareket etme borcu
4. Önleyici tedbirleri alma borcu
5. Müvekkiline ait parayı zamanında ödeme borcu
6. Rekabet yapmama borcu

CEVAP 3:

1. İşveren tarafından iş sözleşmesinin ahlak, iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışında bir haklı sebeple feshedilmesi.
2. İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi.
3. İşçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik dolayısıyla sona erdirmesi.
4. İşçinin iş sözleşmesini, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak maksadıyla sona erdirmesi.
5. İşçinin yaşlılık aylığı almak için gerekli prim ve gün şartını tamamlayıp, kendi isteği ile ayrılması ile iş sözleşmesinin sona ermesi.
6. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde iş sözleşmesini sona erdirmesi.
7. İşçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi.



CEVAP 4:

a) Pozitif hukukun “asli kaynakları” kendi içerisinde ikiye ayrılır:

(1) Yazılı Kaynaklar

(2) Yazılı Olmayan Kaynak

(1) Yazılı kaynaklar şunlardır:

1. Anayasa
2. Kanunlar
3. Uluslararası Antlaşmalar
4. Kanun Hükmünde Kararnameler
5. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar
6. Tüzükler
7. Yönetmelikler

(2) Yazılı olmayan kaynak ise,

- Örf ve adet hukuku

b) Pozitif hukukun “yardımcı kaynakları” şunlardır:

(1) Yargı (mahkeme) kararları

(2) Bilimsel görüşler (doktrin)

CEVAP 5 :

1. Azil
2. İstifa
3. Sürenin sona ermesi
4. Konusuz kalma
5. Temsilcinin ya da temsil olunanın ölümü
6. Temsilcinin ya da temsil olunan hakkında gaiplik kararı verilmesi
7. Temsilcinin ya da temsil olunanın hukuksal işlem ehliyetini kaybetmesi
8. Temsilcinin ya da temsil olunanın iflası